

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5945/2538

นาย สม เกียรติ ตั้งวชิรฉัตร
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย ชลัชช ชูกิตติกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91, มาตรา 153

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ให้อีกไม่เกิน 2 เดือน เฉพาะแต่เจ้าหนี้ที่อยู่ นอกราชอาณาจักรเท่านั้น เมื่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีได้ยื่นคำขอรับ ชำระหนี้ในกำหนดเวลาตามมาตรา 91 เจ้าหนี้จึงหมดสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้ การที่ เจ้าหนี้ไม่ทราบคำสั่ง พักทรัพย์เด็ดขาดโดยสุจริตเพราะเหตุจำเลย ได้เปลี่ยนชื่อ ใหม่ก็ไม่ใช่เหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้ได้และ กรณีก็ไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 และมาตรา 23 ประกอบด้วยมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คดีนี้มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศโฆษณาคำสั่ง พักทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2536 และประกาศ

โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536 ครบกำหนดที่เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2536 ครั้นถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2536 เจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า เจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ได้ทันภายในเวลากำหนดเพราะมีเหตุสุดวิสัย เนื่องจากเจ้าหนี้เพิ่งทราบตามคำแถลงของจำเลยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2536 อันเป็นวันนัดพิจารณาคดีของศาลจังหวัดตากที่เจ้าหนี้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้เป็นจำเลยขอให้ล้มละลายตามคดีหมายเลขดำที่ ล.1/2536 เป็นศาลจังหวัดตาก ว่าจำเลยได้เปลี่ยนชื่อจากนาย ประกิต ชุกิตติกุล เป็นนายชลัชช ชุกิตติกุล และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยซึ่งใช้ชื่อนายชลัชช ชุกิตติกุล ในคดีนี้แล้วขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้เป็นเงินจำนวน 19,014,033.71 บาท โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2536 เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ และให้รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง เจ้าหนี้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาเจ้าหนี้ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้เมื่อพ้นเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ ซึ่งเจ้าหนี้ฎีกาว่า เจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทันภายในเวลากำหนดเพราะมีเหตุสุดวิสัย เนื่องจากจำเลยได้เปลี่ยนชื่อใหม่นั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27 บัญญัติว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่

ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดีอยู่ให้ระหว่างพิจารณาก็ตาม"ส่วนจะยื่นเมื่อใดนั้นมี
มาตรา 91 บัญญัติว่า "เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จะเป็นเจ้าหนี้ผู้
เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดสอง
เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน" ดังนั้น เจ้า
หนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้
จะต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น ส่วนกำหนดเวลา 2 เดือนนี้มีข้อ
ยกเว้นให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขยายกำหนดเวลาให้อีกไปเกิน 2 เดือน เฉพาะแต่
เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในกำหนดเวลาตามมาตรา 91 เจ้าหนี้จึงย่อมหมดสิทธิที่จะ
ขอรับชำระหนี้ดังกล่าว การที่เจ้าหนี้ไม่ทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยสุจริต
เพราะเหตุอันเนื่องมาจากจำเลยได้เปลี่ยนชื่อใหม่ดังที่เจ้าหนี้กล่าวอ้างมาในฎีกา ก็
ไม่ใช่เหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ได้เพราะมิเช่นนั้นจะเท่ากับเป็นการขยายเวลาตามมาตรา 91 ออกไปซึ่งไม่มี
กฎหมายให้กระทำได้และกรณีก็ไม่อาจนำมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 10 และ มาตรา 23 ประกอบด้วยมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาใช้บังคับโดยอนุโลมดังที่เจ้าหนี้ฎีกาไว้อีกข้อหนึ่งได้ คำสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ชอบแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยให้ยกคำร้องของเจ้าหนี้ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชรโรจน์-สมาน เวทวินิจ-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง ตอนท้าย ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ แต่เฉพาะเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักรเท่านั้น จึงเท่ากับเป็นบทบัญญัติที่ตัดอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ให้ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ในเหตุอื่น เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะทำให้กำหนดเวลาดังกล่าวอาจยืดเยื้อออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา 23 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาอนุโลมใช้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ขยายเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้โดยอาศัยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ได้ อนึ่ง แม้มาตรา 91 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นบทบัญญัติตัดอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ให้ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ในเหตุอื่นดังที่กล่าวในข้างต้นแต่ก็หาได้ตัดอำนาจของศาลในอันที่จะขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ในเหตุอื่นซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายก่อนสิ้นระยะเวลานั้นในเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและกรณีมีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ในรายที่ไม่อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังเช่นกรณีตามข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5944/2538 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถอนุโลมนำบทบัญญัติมาตรา 23 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้แก่ศาลเพื่อให้ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้แม้จะพ้นกำหนดเวลานั้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 แต่ต้องเข้าใจว่าการขอขยายกำหนดเวลา

ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในลักษณะเช่นนี้ เป็นกรณีที่คู่ความต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาล มิใช่ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจขยายกำหนดเวลาคำขอรับชำระหนี้โดยเหตุอื่นนอกจากกรณีเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักรได้ ซึ่งหากมีการคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีเช่นว่านี้ ผลก็จะเป็นไปดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ สมชัยทิฆมาอุตากร